

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO
PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SALA: 603

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

OPOSICION A SOLICITUD DE PRORROGA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. El 22 de mayo de 2026, a las 11:17 de la noche, la Autoridad de Carreteras y Transportación —en adelante, “ACT”— presentó una Solicitud de Prórroga para presentar su Memorando de Derecho. Véase SUMAC 150.
2. La solicitud fue presentada a escasos minutos de vencer el término final concedido por este Honorable Tribunal.
3. En su solicitud, la ACT alegó que, aunque el memorando estaba preparado, su cliente no lo había revisado. Sin embargo, no acompañó su solicitud con evidencia alguna que sustentara esa alegación. No presentó ni siquiera comunicación de su cliente ni explicación detallada de las gestiones realizadas para obtener dicha revisión.
4. No obstante, para el momento en que la ACT presentó su solicitud de prórroga, ya la parte demandante y la OGPe habían cumplido con el término concedido por este Honorable Tribunal. La parte demandante presentó su Memorando de Derecho y Hechos Probados a las 8:01 p.m. Véase SUMAC 148. La OGPe presentó su escrito a las 8:08 p.m. Véase SUMAC 149.

5. Por tanto, cuando la ACT solicitó que se concediera “a todas las partes” un término adicional para presentar sus escritos, ya sabía que ese remedio no podía concederse en igualdad de condiciones. Las demás partes ya habían presentado sus memorandos. La única parte que no había cumplido era la ACT.
6. La solicitud debe ser denegada.

I. Tracto procesal relevante

7. Al finalizar la vista en su fondo, este Honorable Tribunal preguntó a las partes si interesaban realizar una argumentación final oral. La ACT, por conducto del Lcdo. Torres, solicitó entonces que se permitiera someter un memorando por escrito. Este Honorable Tribunal dio lugar a dicha solicitud.
8. Inicialmente, el Lcdo. Torres solicitó diez días para presentar dicho escrito. No obstante, la parte demandante, por conducto de la Lcda. Timothée, solicitó en corte abierta que se concediera un término de quince días, lo cual este Honorable Tribunal acogió.
9. Así las cosas, el término original vencía el 14 de mayo de 2026. No obstante, antes de que venciera dicho término, el Lcdo. Torres solicitó una prórroga por un asunto personal. El Lcdo. Torres se comunicó con todas las representaciones legales y todas las partes estuvieron de acuerdo con dicha solicitud. En consecuencia, se extendió el término hasta el viernes, 22 de mayo de 2026.
10. La parte demandante no se opone a las prórrogas justificadas. De hecho, consintió la prórroga anterior solicitada por la ACT. Lo que se objeta aquí es una segunda prórroga tardía, sin evidencia, solicitada a escasos minutos de vencer el término, y luego de que las demás partes ya habían presentado sus escritos.
11. Por tanto, la ACT ya había recibido una extensión del término solicitado originalmente por ella misma. La fecha del 22 de mayo de 2026 no fue una sorpresa ni un término impuesto de forma abrupta. Fue una fecha conocida, solicitada y consentida por las partes.
12. A pesar de ello, la ACT esperó hasta las 11:17 p.m. del último día del término para informar que no podía presentar su memorando porque, supuestamente, aunque el escrito estaba preparado, su cliente no lo había revisado.

II. La ACT no demostró justa causa

13. Una solicitud de prórroga presentada a minutos del vencimiento, sin evidencia y luego de que las demás partes ya cumplieron, no es una solicitud oportuna ni justificada.
14. La mera alegación de que el escrito estaba preparado, pero que el cliente no lo había revisado, no constituye justa causa. Por el contrario, lo que demuestra es falta de diligencia en la coordinación entre la representación legal de la ACT y su cliente.
15. Si el problema era que el cliente no había revisado el escrito, la ACT debía conocer esa situación mucho antes de las 11:17 p.m. del último día. A las 5:00 p.m., como mínimo, ya debía saber si su cliente había revisado o no el memorando. Incluso antes de esa hora, la representación legal de la ACT debió haber tenido claridad sobre si podía cumplir con el término concedido.
16. Si la ACT realmente enfrentaba una imposibilidad legítima de cumplir, tenía el deber mínimo de actuar con diligencia, comunicarse con las demás partes antes de que venciera el término y notificar al Tribunal oportunamente. No lo hizo.
17. Si la representación legal de la ACT sabía que su cliente requería tiempo para revisar y autorizar el escrito, tenía el deber de remitirle el documento con suficiente antelación para cumplir con el término judicial. Esa carga le correspondía a la ACT y a su representación legal. No puede trasladarse ahora a la parte demandante ni utilizarse como fundamento para obtener una ventaja procesal indebida.
18. La falta de diligencia de una parte o de su representación legal no puede convertirse en justa causa para conceder prórrogas que perjudiquen a la parte contraria.

III. La prórroga solicitada causaría perjuicio y crearía una ventaja indebida

19. La ACT permitió que las demás partes cumplieran con el término y presentaran sus escritos, para luego solicitar más tiempo cuando ya conocía el contenido del memorando de la parte demandante y de la OGPe.
20. Esa circunstancia genera un perjuicio evidente. La parte demandante cumplió oportunamente con el término concedido por este Honorable Tribunal. Preparó y presentó su memorando sin tener acceso al escrito de la ACT. La ACT, en cambio,

pretende ahora presentar su escrito después de que la parte demandante ya reveló sus señalamientos específicos y su teoría jurídica completa.

21. Esa ventaja no es incidental. Es una ventaja procesal que la ACT se autoarrogó mediante su propio incumplimiento.
22. Más aún, la propia solicitud de la ACT confirma la improcedencia de la prórroga. La ACT solicita que, para evitar colocarse en una posición de ventaja, se le conceda a todas las partes el mismo término adicional. Sin embargo, al momento en que hizo esa solicitud, ya la parte demandante y la OGPe habían presentado sus respectivos escritos.
23. Por tanto, el remedio propuesto por la ACT era imposible de conceder en los términos planteados. No podía concederse “a todas las partes” un término adicional para presentar sus escritos cuando las demás partes ya habían presentado los suyos. Esa petición crea una impresión equivocada de igualdad procesal, cuando la realidad era exactamente la contraria: las demás partes sí habían cumplido; la única parte que no cumplió fue la ACT.
24. La ACT no solicita una prórroga para colocarse en igualdad de condiciones; solicita una prórroga después de que la igualdad de condiciones ya fue quebrantada por su propio incumplimiento.
25. Si la ACT necesitaba más tiempo, debía solicitarlo antes de que venciera el término y antes de que las demás partes revelaran sus escritos. Al esperar hasta después, la igualdad procesal ya no podía restablecerse mediante una simple extensión.
26. Este punto es particularmente importante porque la parte demandante no representa un solo interés ni una sola parte. La parte demandante compareciente representa a tres partes: Amigos de Tres Palmas, Inc., Ramón Díaz Zambrana y Leanne Arcuri. Por tanto, la preparación y presentación del memorando requería no solo revisar el expediente, organizar la prueba extensa y presentar los argumentos jurídicos, sino también circular y consultar el escrito con tres partes distintas antes de su presentación.
27. Ese proceso era necesariamente más oneroso para la parte demandante que para la ACT. Aun así, la parte demandante actuó diligentemente, coordinó con sus representados y presentó su memorando dentro del término concedido por este

Honorable Tribunal.

28. En cambio, la ACT pretende justificar su incumplimiento en que su cliente no había revisado el escrito. Pero esa explicación resulta insuficiente precisamente porque toda representación legal sabe que la revisión del cliente requiere tiempo y coordinación. Si la ACT necesitaba el visto bueno institucional de su cliente, su representación legal tenía que anticipar esa realidad y enviar el escrito con suficiente antelación. No puede esperar hasta minutos antes del vencimiento del término y luego convertir esa falta de coordinación interna en justa causa para obtener una prórroga.

IV. La consecuencia de la falta de diligencia de la ACT no puede recaer sobre la parte demandante

29. Este Honorable Tribunal tampoco debe perder de perspectiva una realidad práctica importante. Cuando una parte enfrenta un término fatal o jurisdiccional, toma las medidas necesarias para cumplirlo porque la consecuencia procesal de su incumplimiento recae sobre ella.

30. Aquí ocurre lo contrario. La ACT incumple con un término concedido para un escrito que ella misma solicitó, luego de haber recibido una prórroga previa, y pretende que la consecuencia de su falta de diligencia recaiga sobre la parte demandante. En otras palabras, la ACT no solo incumple; pretende que su incumplimiento produzca una ventaja para ella y un perjuicio para quienes sí cumplieron.

31. Esa diferencia es fundamental. Cuando una parte sabe que su propio derecho se extingue si no cumple un término, actúa con la diligencia necesaria. Pero cuando el incumplimiento puede utilizarse para obtener más tiempo luego de conocer la posición de la parte contraria, la laxitud procesal se convierte en una ventaja indebida. Este Honorable Tribunal no debe permitir ese resultado.

32. Permitir la prórroga tendría el efecto de castigar a la parte que sí fue diligente y premiar a la parte que no tomó las medidas necesarias para cumplir con un término judicial previamente extendido. Esa consecuencia sería contraria a la equidad procesal y causaría un perjuicio directo a la parte demandante.

V. Negar la prórroga no viola el debido proceso de ley de la ACT

33. Tampoco se trata de un escrito indispensable para garantizar el debido proceso de ley de la ACT. La vista en su fondo ya se celebró. La ACT tuvo plena oportunidad de comparecer, contrainterrogar testigos, presentar prueba, objetar evidencia, argumentar sus posiciones y participar activamente en el proceso.
34. El memorando post-vista fue un mecanismo adicional solicitado por la propia ACT para sustituir la argumentación final oral. Por tanto, negar una segunda prórroga tardía, sin evidencia y sin justa causa, no viola el debido proceso de ley de la ACT. La ACT ya tuvo su día en corte.
35. En cambio, conceder la prórroga sí afectaría el debido proceso de ley de la parte demandante. La parte demandante litigó este caso, presentó su prueba, cumplió con los términos del Tribunal y sometió su memorando oportunamente. Permitir que la ACT incumpla el término y luego presente un escrito con el beneficio de conocer la argumentación de la parte demandante coloca a los demandantes en una posición de desventaja indebida.
36. La ACT no es un litigante sin recursos ni una parte sin capacidad institucional. Es una agencia pública con representación legal, recursos administrativos y pleno conocimiento de la importancia del cumplimiento con los términos judiciales. Precisamente por ello, no existe razón para dispensarla del estándar de diligencia que se exige a cualquier parte litigante.
37. La administración de justicia requiere que los términos fijados por el Tribunal tengan consecuencias reales. Cuando una parte solicita un término, obtiene una prórroga, conoce la fecha límite y aun así incumple sin una justificación suficiente, no procede premiar esa conducta con una nueva extensión.
38. Permitirlo enviaría el mensaje equivocado: que una parte puede esperar a que las demás partes presenten sus escritos, evaluar su contenido y luego solicitar tiempo adicional bajo el argumento de que su cliente no había revisado un documento que, según ella misma reconoce, ya estaba preparado.
39. Ese resultado sería particularmente injusto en este caso, donde el memorando solicitado no era un requisito impuesto originalmente por el Tribunal, sino una

oportunidad concedida a solicitud de la propia ACT. Si la ACT pidió presentar una argumentación final por escrito, recibió tiempo suficiente para hacerlo y luego recibió una prórroga adicional, debía cumplir con el término final concedido.

40. En consecuencia, este Honorable Tribunal debe denegar la solicitud de prórroga presentada por la ACT y dar por sometido el asunto con los escritos presentados oportunamente por las partes que cumplieron con el término concedido.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare NO HA LUGAR la Solicitud de Prórroga presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación en SUMAC 150; que no permita la presentación tardía del memorando de la ACT; y que tenga por sometido el asunto con los escritos presentados oportunamente por las partes que cumplieron con el término concedido por este Honorable Tribunal.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2026.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com